

0008796-17.2005.8.26.0127

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WAGNER DOS SANTOS VICENTE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

WAGNER DOS SANTOS VICENTE devidamente qualificado nos autos, foi absolvido das imputações (fls. 362/366).

Irresignado o Ministério Público recorreu à Superior Instância.

Por acórdão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0008796-17.2005.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0008796-17.2005.8.26.0127

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WAGNER DOS SANTOS VICENTE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

WAGNER DOS SANTOS VICENTE devidamente qualificado nos autos, foi absolvido das imputações (fls. 362/366).

Irresignado o Ministério Público recorreu à Superior Instância.

Por acórdão datado de 05/03/2015, foi dado provimento ao recurso ministerial, condenando o réu à pena de 04 anos e 01 mês de reclusão e ao pagamento de 67 dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 12, caput, da lei 6..68/76 (fls. 442/454).

O v. Acórdão transitou em julgado para as partes em 28/03/2017 (fls. 582).

Extraída certidão para ajuizamento da multa penal, o Ministério Público requereu o reconhecimento da prescrição.

Decido.

O Art. 51 do Código penal estabelece: " Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição (Redação dada pela Lei 13.964/2019).

Por sua vez, o Art. 174 do CTN define: " A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva."

Considerando que da data do trânsito em julgado para a acusação até o presente momento transcorreu lapso temporal de mais de 05 anos, acolho o parecer ministerial e declaro EXTINTA A PENA DE MULTA imposta na sentença a WAGNER DOS SANTOS VICENTE, pela prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal e 174, caput, do CTN.

Em consequência, não há o que se falar em execução de custas processuais.

Feitas as anotações e comunicações pertinentes, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

de Carapicuíba, 12 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA